



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

#### DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006473/2021-82

**Data do julgamento:** 15/08/2023

**Relator:** Diretor João Accioly

**Acusado:**

Patrick Frantchesco Vitoriano

**Ementa:** Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM nº 497/2011 Multa.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Patrick Frantchesco Vitoriano** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), por infração ao artigo 13, II da Instrução CVM nº 497/2011.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 31/08/2023, às 14:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 31/08/2023, às 23:28, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 30/09/2023, às 10:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1863731** e o código CRC **0075B680**.  
*This document's authenticity can be verified by accessing*  
[https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1863731** and the "Código CRC" **0075B680**.

---



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006473/2021-82

Reg. Col. nº 2663/22

**Acusados:** Patrick Franchesco Vitoriano

**Assunto:** Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM nº 497/2011

**Relator:** Diretor João Accioly

### Relatório

#### I. OBJETO E ORIGEM

1. Este processo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e com Intermediários (“SMI”) em face de Patrick Franchesco Vitoriano, agente autônomo de investimentos.
2. O PAS originou-se do Processo CVM nº 19957.002275/2020-69<sup>1</sup>, instaurado a partir de reclamação de investidora (“Reclamante”) que declarou ter transferido recursos para o Acusado administrar, sem que tivesse recebido os ganhos contratualmente acordados ou o valor principal (“Processo de Origem”).

#### II. FATOS

3. Em 1º de outubro de 2019, a Reclamante e o Acusado celebraram contrato de mútuo no valor de R\$130 mil<sup>2</sup>, com firma do acusado reconhecida em cartório, por meio do qual o Acusado comprometeu-se a pagar mensalmente o valor de 15% sobre o valor mutuado (“Contrato de Mútuo”).
4. Instituição financeira em que o Acusado e a Reclamante possuíam contas atestou que (i) em 19.09.2019 e 30.09.2019 a Reclamante fez depósitos na conta do Acusado no valor de

<sup>1</sup> Doc. 1400109.

<sup>2</sup> Doc. 0963233, Processo de Origem.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

R\$ 70 mil e R\$ 60 mil, respectivamente, totalizando R\$ 130 mil; e (ii) em 14.02.2020 o Acusado transferiu para a Reclamante R\$ 1,9 mil<sup>3</sup>.

5. Conforme cadastro na ANCORD, o Acusado é credenciado como agente autônomo de investimentos desde 24.01.2019 e solicitou o credenciamento da Patrick Frantchesco Vitoriano AAI Eireli (“Patrick-PJ”)<sup>4</sup>.

### III. ACUSAÇÃO

6. Em 03.12.2021, com base nos elementos de autoria e materialidade presentes nos autos, a SMI formulou termo de acusação em face a Patrick Vitoriano<sup>5</sup> (“Acusação”)<sup>6</sup> por infração ao art. 13, II da Instrução CVM nº 497/2011<sup>7</sup>, devido ao recebimento de numerário de cliente.

7. A Acusação baseou-se nos seguintes elementos: (a) a existência do Contrato de Mútuo; (b) a comprovação do depósito pela Reclamante de R\$ 130 mil na conta do Acusado em 17.09.2019 e de constar no Contrato de Mútuo que a devolução dessa quantia se daria em 17.09.2020, exatamente um ano após a suposta transferência; e (c) a ausência de esclarecimentos prestados pelo Acusado.

### IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

8. Em 20.11.2021, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM lavrou parecer<sup>8</sup>, entendendo que a Acusação atendia parcialmente as exigências previstas na Resolução CVM nº 45/2021.

9. Embora tenha sido reconhecida à adequação ao previsto no art. 7º, a PFE entendeu que havia, em tese, indícios suficientes para justificar a comunicação ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina da possível ocorrência de crime de estelionato, previsto no art. 171,

<sup>3</sup> Doc. 1385243, Processo de Origem.

<sup>4</sup> Doc. 1275964, Processo de Origem.

<sup>5</sup> O AAI-PJ, por sua vez, AAI-PJ não foi responsabilizado, uma vez que: (a) os recursos não teriam sido depositados na conta da sociedade; (b) o Contrato de Mútuo não foi celebrado com a sociedade; e (c) não há outros sócios a quem atribuir responsabilidades.

<sup>6</sup> Doc. 1325353. A versão original da Acusação é datada de 02.08.2021 (Doc. 1313959).

<sup>7</sup> “Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;”

<sup>8</sup> Doc. 1413552.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

do Código Penal<sup>9</sup>. A recomendação foi atendida em 28.12.2021<sup>10</sup>.

10. Ademais, a PFE recomendou que a SMI fizesse consignar na Acusação que os atos praticados pelo acusado permaneciam vedados, conforme disposto no art. 18, inciso II, da Resolução CVM nº 16, de 2021, que revogou a Instrução CVM nº 497, de 2011, e atualmente dispõe sobre atividade de agente autônomo de investimento. A recomendação foi atendida e foi lavrada nova versão da Acusação em 24.12.2021<sup>11</sup>.

### V. DEFESA

11. Citado regularmente por edital<sup>12</sup> em 27.05.2022<sup>13</sup>, o Acusado não apresentou defesa.

### VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

12. Em 02.08.2022, o Processo foi distribuído para relatoria do Diretor Alexandre Rangel, e em 02.08.2022 foi redistribuído para minha relatoria<sup>14</sup>.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023.

João Accioly

Diretor Relator

---

<sup>9</sup> “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis”

<sup>10</sup> Doc. 1417242.

<sup>11</sup> Doc. 1416042.

<sup>12</sup> Após duas tentativas frustradas de citação por correio, conforme (Docs. SEI 1536328 e 1536377) e uma por e-mail (Doc. 1426863).

<sup>13</sup> Doc. 1487889.

<sup>14</sup> Doc. 1570768.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006473/2021-82**

Reg. Col. nº 2663/22

**Acusado:** Patrick Franchesco Vitoriano

**Assunto:** Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM nº 497/2011

**Relator:** Diretor João Accioly

### **VOTO**

#### **I. OBJETO**

1. Como detalhado no Relatório, este PAS foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e com Intermediários - SMI em face de Patrick Franchesco Vitoriano, agente autônomo de investimentos. O PAS surge de apuração de possível recebimento indevido, pelo acusado, de valores transferidos pela Reclamante, sua cliente, o que configuraria violação ao art. 13, II da Instrução CVM nº 497/2011.

#### **II. MÉRITO**

2. Não foi apresentada defesa. Os efeitos da revelia não alcançam conclusões jurídicas, devendo-se proceder à análise da procedência do que afirma e comprova a Acusação a este Colegiado. Dado o material probatório juntado pela Acusação, a circunstância de o acusado não ter apresentado defesa afastou qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos e não trouxe outros que pudessem afastar a ilicitude.

3. Sobre este ponto, acho importante pontuar que, por mais fortes que possa ter achado que eram os indícios de irregularidade na celebração do Contrato de Mútuo, a SMI não parou por aí e reuniu um conjunto probatório tão robusto quanto possível, que bem facilita o julgamento. Exponho, então, os fundamentos de minha concordância com a Acusação.

4. O e-mail da Reclamante<sup>1</sup> é um indício fortíssimo da irregularidade.

---

<sup>1</sup> Doc. 0963233



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

5. Junto com sua reclamação, ela apresentou o Instrumento de Mútuo (cf. §3 do Relatório). O contrato, datado de outubro de 2019, previa a entrega de R\$ 130 mil da Reclamante ao Acusado, que lhe deveria pagar fabulosos 15% mensalmente até a devolução do principal atualizado pelo INPC, um ano depois.
6. Com os ofícios enviados aos bancos (§4 do Relatório e §§13-14 da Acusação) a acusação demonstrou que efetivamente houve a transferência dos R\$ 130 mil, corroborando as afirmações da Reclamante. No sentido inverso, foi possível apenas identificar que em 14.02.2020 o Acusado transferiu para a Reclamante R\$ 1,9 mil, por documentação bancária, mais a declaração da Reclamante de que ele lhe devolveu mais R\$19.500,00<sup>2</sup>.
7. O Instrumento de Mútuo não faz referência à condição da Reclamante de cliente do Acusado como agente autônomo de investimentos, o que em tese poderia decorrer de que fora contratado fora dessa relação jurídica ou de qualquer outra de mercado de capitais e, assim, não infringir a regulamentação.
8. Porém, além das declarações da Reclamante, a Acusação bem demonstra que o Acusado obteve seu registro de agente autônomo em janeiro de 2019, manteve contrato de distribuição de valores mobiliários com a CM CCTVM de fevereiro a dezembro do mesmo ano, e que tal corretora confirmou que o acusado atendia a Reclamante por meio dela desde menos de três meses antes da entrega dos valores (cf. §5 do Relatório e §§7-10 da Acusação). Em conjunto, são fortes evidências de que o Acusado realmente recebeu os valores da Reclamante na condição de seu agente autônomo.
9. Ademais, entendo os astronômicos “juros” de 15% ao mês, previstos no suposto mútuo determinante, como evidência determinante de que não se tratava de um mútuo legítimo, alheio às condições da Reclamante e do Acusado como respectivamente cliente e agente autônomo. Números dessa grandeza não são encontrados nem mais no cheque especial. Tal obrigação combina-se com o depoimento da Reclamante – verossímil, não contestado e corroborado por tudo o que a SMI apurou – para indicar que foi o acusado quem fez a fantástica promessa a fim de ludibriar sua cliente a lhe entregar dinheiro. Indícios há até mesmo da prática de irregularidades mais graves, como alguma modalidade de fraude, pois me parece pouquíssimo provável que

---

<sup>2</sup> Doc. 0963233.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

houvesse real intenção de honrar o contratado: uma coisa é ser escusável que uma investidora sem intimidade com o mercado pudesse acreditar em números tão milagrosos; outra bem diferente é um agente autônomo de investimentos, profissão que requer bem mais do que um mínimo preparo técnico, ter crença semelhante, a ponto de submeter seu patrimônio ao insucesso da empreitada.

10. De todo modo, ante a acusação formulada, voto pela condenação de Patrick Franchesco Vitoriano, na condição de agente autônomo, pelo recebimento irregular de numerário de cliente, em violação ao art. 13, II, da Instrução CVM 497.

### **III. DOSIMETRIA:**

11. Recebimento de valores por agente autônomo é definido como infração grave (Instrução 497/11, art. 23, III<sup>3</sup>, e Lei 6.385/76, art. 11, §3º). Para infrações de mesma tipificação, decisões deste Colegiado estabeleceram penalidades de multa em valores fixos<sup>4</sup> ou de proibição temporária<sup>5</sup>. Dada a gravidade em concreto da conduta do acusado, e considerando também a dimensão dos prejuízos causados à sua cliente, estipulo como pena base a multa de R\$ 300 mil.

Considero agravante o cometimento de infração mediante ardil, com aumento de 20% da pena (Resolução 45/2021, art. 65, V e §1º). É atenuante a falta de maus antecedentes do infrator, com redução de 15% da pena (Resolução 45/2021, art. 66, II e §3º). Assim, a modificação líquida da pena base é um aumento de cinco por cento.

### **IV. CONCLUSÃO:**

Voto pela condenação de Patrick Franchesco Vitoriano, pela prática dos ilícitos descritos na acusação e neste voto, à pena de multa no valor de **trezentos e quinze mil reais**.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023.

**João Accioly**  
Diretor Relator

<sup>3</sup> Disciplina mantida pelo art. 18, II c/c art. 28, III da Resolução CVM nº 16, de 09.02.2021, bem como, após sua revogação/substituição, pelo art. 25, I c/c art. 42, III da Resolução CVM nº 178, de 14.02.2023, atualmente em vigor.

<sup>4</sup> PAS CVM nº 19957.000520/2020-0, Rel. Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 21.09.2021;

<sup>5</sup> PAS CVM nº 19957.009400/2019-28, Rel. Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 31.01.2023.